

미결수용인 분리수용 협조(공범표시)

〈대검예규 제501호, 2009. 11. 2.〉

〈대검예규 제1,097호, 2020. 6. 1.〉

〈개정 대검예규 제1414호, 2024. 6. 3.〉

공범을 비롯하여 사건에 서로 관련이 있는 피의자 등의 미결수용에 있어서는 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 제81조, 동법 시행령 제100조의 규정에 의하여 분리수용하고, 서로간의 접촉을 금지토록 되어 있는 바, 송치된 구속피의자의 수용을 지휘할 때나 구속영장의 집행을 지휘할 때는 구치소 등에서 동 관련 관계를 용이하게 식별할 수 있도록 다음 요령으로 공범관계를 명시하기 바람.

1. 공범자 등을 동시에 수용할 경우에는 구속영장집행지휘 날인 부분 또는 수용지휘 하단 여백에 "피의자 ○ ○ ○ 와 공범, 피고인 ○ ○ ○와 서로 관련" 등으로 표시하고
2. 공범자 등을 추가 수용할 경우에는 위 부분에 "수용 중인 피의자 ○ ○ ○ 와 공범, 수용 중인 피고인 ○ ○ ○와 서로 관련" 등으로 표시할 것

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 예규에 대하여 2024. 7. 1.을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6. 30.까지를 말 한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

1. 이 예규는 2024년 6월 3일부터 시행한다.
2. 종전의 대검예규 제501호(미결수용인 분리수용 협조)는 이를 폐지한다.